

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1504/2531

นาง บุบ ผา ทิพย์โกชน
พันเอก วิโรจน์ อาทรร มิตร์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

เอกสารที่จำเลยทำให้โจทก์มีข้อความว่าจำเลยจะนำเงินจำนวน 50,000 บาท มาใช้แก้โจทก์ภายในเดือนพฤษภาคม 2526 แสดงว่าจำเลย เป็นหนี้โจทก์ตาม จำนวนที่ระบุไว้ ใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยยืมเงินไปจากโจทก์หลายครั้ง รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ต่อ มาจำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้ตามเอกสารท้ายฟ้องให้ไว้แก่โจทก์ แต่จำเลยผิดนัด ไม่ชำระหนี้ ขอบังคับให้จำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีนับแต่วันผิดนัด จำเลยให้การว่าไม่เคยยืมเงินจากโจทก์ เอกสารท้ายฟ้องดังกล่าวไม่ใช่หนังสือรับสภาพหนี้ โจทก์เคยเป็นภรรยาคนที่ 2 ของจำเลย ต่อมาแยก ทางกัน โจทก์ขอเงินจากจำเลย 50,000 บาทมิฉะนั้นจะร้องเรียนผู้บังคับบัญชา จำเลยจึงทำหนังสือตามเอกสารท้ายฟ้องให้โจทก์ หนังสือดังกล่าวเป็นโมฆะ ขอให้ ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 50,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันผิดนัด จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยอุทธรณ์ ศาล อุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ เอกสารหมาย จ.1 ไม่ใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืมจะนำมาฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นั้น ปราบกฏข้อความในเอกสารหมาย จ.1ว่า จำเลยจะนำเงินจำนวน 50,000 บาท มาใช้ ให้แก่โจทก์ภายในเดือนพฤษภาคม 2526 เห็นว่า เอกสารที่จำเลยทำให้ไว้กับโจทก์ ดังกล่าวมีข้อความว่าจำเลยจะจ่ายเงินให้กับโจทก์ยอมแสดงว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ตาม จำนวนเงินที่ระบุไว้ จึงใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษา ให้จำเลยชำระเงินยืมแก่โจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-พลจิตต์ ดียืน)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ